DOCUMENTO DE TRABAJO · 15 DE OCTUBRE DE 2026

# Ley 21.719 y Guard-IA

Qué exige la nueva ley de protección de datos personales y qué debemos implementar en la app del vecino, la central municipal, la consola de Guard-IA y la base de datos.

**Rige desde el 1 de diciembre de 2026**

**Texto revisado: versión BCN con modificación de la Ley 21.806 (05-02-2026)**

Análisis técnico y normativo para orientar el diseño del sistema. No reemplaza la revisión de un abogado especialista. Los puntos marcados **A consultar** requieren opinión legal antes de decidir.

RESUMEN

# Seis ideas para llevarse

### 1 El piloto ya opera bajo la nueva ley

Rige el 1 de diciembre de 2026. Desde ahí la Agencia de Protección de Datos Personales fiscaliza y sanciona.

Art. 1° transitorio

### 2 El municipio es responsable; Guard-IA, encargado

El municipio trata los datos para sus funciones legales sin pedir consentimiento. Guard-IA solo puede tratarlos según el contrato de encargo.

Arts. 20 y 15 bis

### 3 Hay datos sensibles

Salud, violencia intrafamiliar o sexual, riesgo suicida. Se tratan por la excepción de proteger la vida, con el deber de informar después.

Arts. 2 g, 16 c, 16 bis

### 4 IA, SMS y avisos push salen de Chile

Es transferencia internacional: necesita garantías contractuales y debe informarse al vecino.

Arts. 27, 28 y 14 ter h

### 5 Evaluación de impacto antes de operar

Obligatoria por la escala, los datos sensibles y el puntaje de confianza. Omitirla es infracción gravísima.

Arts. 15 ter y 34 quáter k

### 6 La base técnica está bien; hay que corregir y completar

Corregir: el consentimiento nombra a OpenAI y hoy se usa Groq; textos y transcripciones sin plazo; respaldos sin cifrar que no borran. Completar: solicitudes de derechos, bloqueo, registro de accesos e incidentes.

Arts. 3 c, 8 ter, 11, 14 ter, 14 sexies

CONTEXTO

# Vigencia, fiscalización y sanciones

13 de diciembre de 2024

### Se publica la ley

Modifica la Ley 19.628 y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.

Antes de la vigencia

### Se instala la Agencia

Consejo designado seis meses antes; sus instrucciones obligan desde la vigencia.

1 de diciembre de 2026

### Entra en vigencia

Toda operación de Guard-IA y de los municipios debe cumplir desde ese día.

## Guard-IA (persona jurídica privada)

- Leves: amonestación o hasta **5.000 UTM**. Graves: hasta **10.000 UTM**. Gravísimas: hasta **20.000 UTM**.
- Reincidencia: hasta el triple; empresa no MYPE reincidente: hasta el 2 % o 4 % de sus ingresos anuales.
- Primeros 12 meses: a una empresa de menor tamaño la Agencia puede aplicarle solo amonestación.
- Si el encargado usa los datos para otro fin, pasa a ser responsable y responde solidariamente.

**Arts. 34 a 35, 15 bis · 6° transitorio**

## Municipio (órgano público)

- Multa al **jefe superior del servicio (alcalde)**: del 20 % al 50 % de su remuneración mensual.
- Si persiste: el doble y suspensión de 5 días. Con datos sensibles: 50 % y suspensión de hasta 30 días.
- Funcionarios: sumario; una infracción gravísima es falta grave a la probidad.
- Indemnización civil por daño a los vecinos y registro público de sanciones por 5 años.

**Arts. 44 a 47, 39**

En simple: para el municipio el riesgo es personal y visible: la multa la paga el alcalde y la sanción se publica.

CONCEPTOS CLAVE

# El vocabulario de la ley, aplicado a Guard-IA

### Dato personal

Cualquier información de una persona identificada o identificable: teléfono, voz, ubicación, foto, relato.

Art. 2 f

### Dato sensible

Salud, vida sexual, orientación sexual, biométricos, origen étnico, situación socioeconómica, creencias, entre otros.

Art. 2 g

### Responsable

Decide fines y medios del tratamiento. En las alertas: el municipio.

Art. 2 n

### Encargado o mandatario

Trata datos por cuenta del responsable y según sus instrucciones. Guard-IA para las alertas.

Art. 2 x · 15 bis

### Tratamiento

Recolectar, guardar, transmitir, consultar o usar datos: todo lo que hace el sistema.

Art. 2 o

### Anonimizar y seudonimizar

Anonimizar es irreversible: deja de ser dato personal. Seudonimizar es reversible con información guardada aparte: sigue siendo dato personal.

Art. 2 k y l

### Elaboración de perfiles

Evaluar o predecir fiabilidad, comportamiento o ubicación. El puntaje de confianza del vecino lo es.

Art. 2 w

### Geolocalización

Se trata con las bases generales, informando tipo de dato, finalidad, duración y si se comparte.

Art. 16 sexies

PRINCIPIOS · ART. 3

# Ocho principios y cómo los aplicamos

| PRINCIPIO | QUÉ EXIGE | EN GUARD-IA | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **Licitud y lealtad** | Base legal que se pueda demostrar. | Una base por finalidad (ver «Licitud») y su registro. | Parcial |
| **Finalidad** | Fines específicos; no reutilizar para otro fin. | Datos de alertas solo para atenderlas; nada de publicidad. Casos de prueba de la IA sintéticos. | Implementado |
| **Proporcionalidad** | Solo los datos necesarios y por el tiempo necesario. | Sin RUT; ubicación solo al alertar; audio y fotos 90 días. Falta plazo para las alertas. | Parcial |
| **Calidad** | Datos exactos y actuales. | Falta que el vecino corrija su nombre y cambie su teléfono. | Falta |
| **Responsabilidad** | Poder demostrar el cumplimiento. | Bitácora inalterable. Faltan evaluación de impacto y registro de actividades. | Parcial |
| **Seguridad** | Medidas acordes al riesgo y al tipo de dato. | Aislamiento por municipio y área, HTTPS, enlaces firmados. Faltan cifrado de respaldos y registro de accesos. | Parcial |
| **Transparencia** | Política clara, gratuita y siempre disponible. | Falta la política de tratamiento formal publicada, con versión y fecha. | Falta |
| **Confidencialidad** | Secreto, aun después de terminar la relación. | Faltan compromisos de confidencialidad firmados por operadores y funcionarios. | Falta |

ROLES

# Quién es quién en el tratamiento de datos

Titular

**Vecino**

Dueño de sus datos y de sus derechos.

→

Responsable · art. 20

**Municipio**

Trata los datos para sus funciones legales, sin consentimiento, con todos los demás deberes.

↔

Encargado · art. 15 bis

**Guard-IA**

Opera la plataforma por cuenta del municipio, solo según el contrato y sus instrucciones.

→

Subencargados

**Servidor, IA, SMS, push, respaldo**

Requieren autorización escrita del municipio.

### Instituciones: Carabineros, SAMU, Bomberos, PDI

Recibir datos de una derivación es comunicación entre órganos públicos: válida si es necesaria para sus funciones y para ese caso. Se registra cada derivación.

Art. 22

### Agencia de Protección de Datos Personales

Fiscaliza, resuelve reclamos de los vecinos, dicta instrucciones y publica modelos de contrato y cláusulas.

Arts. 30 y 30 bis

El encargo **no es una cesión**: el municipio no necesita el consentimiento del vecino para que Guard-IA opere los datos, siempre que Guard-IA trate los datos solo por cuenta del municipio y según sus instrucciones. Si los usara para otro fin, pasaría a ser responsable y respondería solidariamente 15 bis 22 .

**Punto delicado:** la cuenta del vecino se crea antes de saber a qué municipio pertenece. Recomendación: Guard-IA es responsable de la cuenta (registro, teléfono, consentimiento, sesión) con su propia política, y encargado de cada municipio para las alertas. Hay que dejarlo por escrito. A consultar

# Una base legal para cada finalidad

| FINALIDAD | DATOS | BASE LEGAL | COMENTARIO |
|---|---|---|---|
| **Atender un SOS** | Ubicación, audio o texto, teléfono | Función legal del municipio 20 | No requiere consentimiento, pero sí informar 14 ter |
| **Salud o violencia en el SOS** | Lo que el vecino relata | Salvaguardar la vida o integridad 16 c 16 bis a | Terminada la emergencia, informar al titular qué se trató |
| **Reporte urbano** | Foto, ubicación, texto | Función legal del municipio 20 | Aseo, alumbrado, vialidad, áreas verdes |
| **Cuenta de usuario** | Teléfono, código SMS, sesión | Condiciones de uso 13 c o consentimiento 12 | Depende del rol de Guard-IA (ver «Roles») |
| **Avisos push** | Token del dispositivo | Ejecución del servicio 13 c | Textos sin datos sensibles |
| **Análisis con IA externa** | Audio, texto | Parte del encargo, con transferencia válida 27 | Garantías contractuales con el proveedor |
| **Uso indebido** | Rechazos, faltas, puntaje | Función legal o interés legítimo 13 d | Es un perfil: informar la lógica y permitir revisión |
| **Estadísticas y mejora** | Alertas | Solo anonimizadas 2 k 16 quinquies | Nunca datos reales en los casos de prueba |
| **Funcionario de terreno** | Su posición durante el despacho | Relación laboral 13 b-c 16 sexies | Informarle; solo con despacho abierto |

# Qué datos pedir para crear la cuenta

## Pedir

- **Teléfono móvil verificado por SMS:** para devolver la llamada y avisar el estado del caso. Hoy
- **Declaración de edad** (14 años o más), no la fecha de nacimiento. Falta
- **Aceptación informada** de la política, con versión y fecha. Solo la última versión

## Opcional

- **Nombre** o cómo quiere que lo llamen: ayuda a la central. Hoy la app no lo pide (la central muestra «Sin nombre»); si se agrega, que sea opcional y editable.
- **Correo**, solo si el vecino quiere recibir ahí la respuesta de una solicitud de derechos: la ley pide responder al domicilio o correo que él fije 11.

## No pedir

- RUT Hoy no se pide
- Dirección del domicilio, fecha de nacimiento, sexo, contactos de la agenda, foto de perfil.
- Ubicación permanente o en segundo plano.

**Menores** 16 quáter : bajo 14 años se necesita el consentimiento de padres o cuidadores; de 14 a 17 se tratan como adultos, salvo los datos sensibles de menores de 16, que también requieren a los padres. Un SOS de riesgo vital se ampara en la excepción de proteger la vida 16 c . Recomendación: cuenta desde los 14 años con declaración, y definir con abogado el caso de menores en riesgo. A consultar

# Qué se recolecta y qué cuidar

| DATO | PARA QUÉ | CUIDADO |
|---|---|---|
| **Ubicación GPS y precisión** | Ubicar al vecino y saber qué municipio atiende | Se lee una vez, solo al alertar y con permiso «mientras se usa» Hoy. Informar tipo, finalidad y duración 16 sexies. |
| **Audio** (SOS por voz y modo discreto) | Entender la emergencia | El modo discreto graba 15 s de ambiente apenas se abre y solo se anula en los primeros 3 s: puede captar a terceros; avisarlo. La voz no se usa para identificar; si se usara, sería dato biométrico 16 ter. |
| **Foto** del reporte urbano | Mostrar el problema | La app ya quita los metadatos EXIF Hoy. Puede incluir rostros o patentes: solo para ese caso. |
| **Texto y transcripción** | Clasificar y atender | Puede contener salud o violencia: dato sensible, con acceso restringido. |
| **Token del dispositivo** | Avisar el estado del caso | Borrarlo al cerrar sesión o eliminar la cuenta; avisos sin detalles sensibles. |
| **Historial, faltas y puntaje de confianza** | Prevenir el uso indebido | Es elaboración de perfiles: informar la lógica, sus consecuencias y la vía de revisión 8 bis 14 ter l. |

> El principio de protección por defecto pide que, sin que el vecino haga nada, solo se traten los datos estrictamente necesarios 14 quáter.

# Qué debe decir y guardar la app

## Lo que pide la ley

- Consentimiento **libre, informado, específico** por finalidad, **previo** e **inequívoco**.
- Revocable en cualquier momento, por un medio similar, gratuito y siempre disponible; la revocación no es retroactiva.
- El responsable debe **probar** que lo obtuvo.
- Aunque el municipio no necesite consentimiento, debe **informar**: finalidades, base legal, destinatarios, transferencias al extranjero, plazo de conservación, derechos, decisiones automatizadas y cómo reclamar a la Agencia.

## Cómo debe quedar en la app

- Aviso en capas: un resumen claro y la política completa, con versión y fecha.
- Casillas separadas solo para lo opcional; lo necesario para el SOS se informa, no se condiciona.
- **Revocar no apaga el SOS:** el vecino siempre puede pedir ayuda.
- Nuevo consentimiento al cambiar la versión. Hoy
- Guardar cada aceptación y revocación con versión, fecha, texto y canal. Falta
- Política publicada en la web de Guard-IA y de cada municipio. Falta

> Ojo con el art. 12: se presume que el consentimiento no es libre si se pide para algo que el servicio no necesita. Por eso no conviene amarrar el SOS a aceptar usos opcionales.

# Lo que dice hoy y lo que le falta

## Lo que ya dice

- Ubicación, audio y foto solo al pedir ayuda o reportar, y van a la central de su municipio.
- El audio se transcribe y clasifica con un proveedor externo y se borra a los 90 días.
- Las falsas alarmas bajan la confianza y las próximas alertas se revisan con más cuidado.
- Puede pedir copia de sus datos o borrar su cuenta.
- Una casilla: «Leí y acepto el uso de mis datos para atender mis alertas».

**Corregir ya:** el texto nombra a OpenAI, pero la configuración actual usa Groq. Lo informado debe coincidir con lo que ocurre 3 g 14 ter.

## Lo que falta informar

- Quién es el responsable, la base legal y cómo contactar al delegado.
- Que la IA, el SMS y los avisos están en EE.UU., y con qué garantías.
- Que el texto y la transcripción se guardan (hoy, sin plazo).
- Que la alerta puede pasar a otro municipio y que otros municipios ven el conteo de sus faltas.
- Que la cuenta puede quedar restringida o bloqueada, y que la prioridad del SOS puede bajar sola.
- Que el modo discreto graba el ambiente.
- Un enlace a la política completa y cómo reclamar ante la Agencia.

**En el servidor:** acepta cualquier versión sin validarla, no guarda historial y no hay forma de revocar sin borrar la cuenta.

# Acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo

| DERECHO | HOY EN GUARD-IA | QUÉ FALTA | ESTADO |
|---|---|---|---|
| **Acceso** 5 | «Mis datos» exporta sus datos y alertas. | Agregar municipio que atendió, prioridad, análisis de la IA, despachos, finalidades, destinatarios, plazos y la lógica del puntaje y los traspasos. | Parcial |
| **Rectificación** 6 | — | Editar el nombre; cambiar el teléfono con verificación. | Falta |
| **Supresión** 7 | Elimina la cuenta: borra audio, fotos, textos y transcripciones; redondea la ubicación. | Quedan notas libres (de operadores, evidencia de faltas, decisiones de bloqueo) y copias en el respaldo: revisarlas o borrarlas. | Parcial |
| **Oposición** 8 | — | Formulario y respuesta fundada. | Falta |
| **Portabilidad** 9 | Archivo JSON (en el teléfono se comparte como texto). | Guardarlo como archivo también en el teléfono. | Implementado |
| **Bloqueo temporal** 8 ter | — | Suspender el tratamiento mientras se resuelve; responder en 2 días hábiles. | Falta |
| **Decisión automatizada** 8 bis | «Pedir revisión» de faltas y bloqueos. | Explicar el puntaje, la cuenta restringida y el traspaso automático; revisión humana. | Parcial |

**Plazos** 11 : acusar recibo y responder por escrito en **30 días corridos**, prorrogables una vez por 30, guardando prueba del envío. Si se deniega, fundarlo e informar que puede reclamar a la Agencia en 30 días hábiles. Ante el municipio, al jefe superior del servicio 23 . **Hoy la exportación y la supresión no quedan en la bitácora:** no hay cómo probar que se respondió.

CENTRAL MUNICIPAL

# Qué datos del vecino puede recibir cada rol

| ROL | RECIBE | NO DEBE RECIBIR |
|---|---|---|
| **Operador y supervisor** de sus áreas | Teléfono completo para devolver el llamado, ubicación exacta, audio, foto, texto, transcripción, clasificación de la IA, puntaje de confianza, faltas vigentes en todo el país y estado de la cuenta. | Alertas de otras áreas **Hoy** |
| **Administrador municipal** | Todo lo de su municipio, más la bitácora. | Datos de otros municipios **Hoy** |
| **Apoyo administrativo** | Hoy, la ficha completa: teléfono, transcripción, audio y foto. | Teléfono y audio por defecto **Falta** |
| **Funcionario de terreno** | El caso de su unidad: categoría, resumen, lugar, instrucciones, ubicación y fotos. | Teléfono, nombre, transcripción y audio **Hoy** |
| **Consola Guard-IA** | Solo cifras agregadas por municipio. | Alertas, vecinos y casos **Hoy** |
| **Carabineros, SAMU, Bomberos** | Lo necesario para su intervención, por derivación registrada. | El resto del caso |

La ley pide que por defecto se traten solo los datos estrictamente necesarios **14 quáter** . **Hallazgo:** la pantalla recorta, pero la base de datos permite más. Un operador puede leer la fila completa del vecino y las faltas de otros municipios con sus notas; terreno, la fila completa de la alerta. Las reglas de la base también deben minimizar.

# Secreto, acceso mínimo y trazabilidad

## Deber de secreto

Los funcionarios guardan reserva aun después de dejar el cargo; vulnerarla es falta grave a la probidad.

14 bis · 46

## Nada fuera del sistema

Sin capturas ni reenvíos por WhatsApp. Las derivaciones van por canales formales y quedan registradas.

**Hoy se registran**

## Registro de accesos

Quién vio el teléfono, escuchó el audio o abrió la foto, y cuándo. Hoy la bitácora registra acciones, no lecturas.

**Falta**

## Teléfono enmascarado

Visible solo al pulsar «Llamar», dejando registro. **Falta**

## Segundo factor y sesión

Para administradores y supervisores; hoy solo la consola Guard-IA lo exige. La sesión de la central dura 12 h sin cierre por inactividad. **Falta**

## Faltas de otros municipios

Hoy la central muestra el nombre del otro municipio y su conteo. Formalizarlo con un convenio entre municipios.

**A consultar**

22

Cuentas personales e intransferibles, sesiones que vencen y permisos por rol ya están implementados. Lo que falta es poder **demostrar** quién accedió a qué.

# Salud y violencia: la parte más delicada

## Dónde aparecen en Guard-IA

- SOS de salud: dolor de pecho, persona inconsciente, convulsión, intoxicación, parto.
- Violencia intrafamiliar, violencia sexual, amenazas.
- Riesgo suicida.
- Menores involucrados.
- Indirectamente, en el audio y en la transcripción.

## Medidas

- Marcar las alertas sensibles por su categoría.
- Acceso más restringido y conservación más corta.
- Nunca en el texto de un aviso push.
- Si hay una brecha, avisar también a cada vecino afectado 14 sexies.

## Qué dice la ley

- **Base:** se pueden tratar sin consentimiento cuando es indispensable para salvaguardar la vida, la salud o la integridad 16 c 16 bis a.
- **Deber posterior:** cuando cese el impedimento, el responsable debe informar en detalle al titular qué datos trató y qué hizo con ellos. En Guard-IA: un «resumen de tu caso» en la app. Falta
- **Prohibición:** el art. 16 bis prohíbe tratar datos de salud recolectados en el ámbito «de seguridad», salvo que la ley lo autorice expresamente en casos calificados. Hay que definir cómo se encuadra el SOS de salud. A consultar
- **Régimen especial:** el art. 24 a) regula aparte a los órganos competentes en prevención y seguridad pública. Ver si alcanza a la seguridad municipal. A consultar

# La IA sugiere; las personas deciden

## Lo que ya protege al vecino

- La clasificación solo sugiere: el operador decide y corrige.
- Un SOS nunca baja de prioridad media; ante riesgo vital, siempre alta.
- Faltas y bloqueos los decide una persona, y el vecino puede pedir revisión.
- Cada análisis guarda la versión del agente.

## Automatismos que lo afectan

- Con confianza bajo 25 o cuenta restringida, un SOS que la IA marca alto queda en media, salvo frase de riesgo vital. **Hoy el operador no puede cambiar la prioridad.**
- Con 2 faltas, la base restringe la cuenta sola.
- El agente traspasa la alerta a otro municipio sin aprobación previa.
- El agente deriva el reporte a un área.

Deben informarse la lógica y las consecuencias, y asegurar explicación, intervención humana y revisión.

## Qué falta

- Que el operador pueda cambiar la prioridad (intervención humana). **Falta**
- Explicar en la política y en la app cómo funcionan el puntaje y los traspasos. **Falta**
- A la IA ya no se envían teléfono, nombre ni coordenadas **Hoy**; sí el audio completo y el texto. Pactar sin retención ni entrenamiento. **A formalizar**
- Incluir el agente en la evaluación de impacto.

# Cada proveedor, con contrato y garantías

| SERVICIO | DATOS | DÓNDE | QUÉ HACER |
|---|---|---|---|
| **Proveedor de IA**<br>hoy Groq; la app dice OpenAI | Audio completo y texto de la alerta, sin teléfono ni nombre | EE.UU. | Un solo proveedor, el que se informa. Cláusulas con garantías equivalentes 27 b; sin retención ni entrenamiento; informar al vecino 14 ter h. |
| **SMS de verificación**<br>Twilio | Teléfono y código | EE.UU. | Contrato y cláusulas; el mínimo de datos. |
| **Avisos push**<br>Expo, vía Google o Apple | Token y texto del aviso | EE.UU. | Contrato. Hoy los avisos no traen la categoría Hoy, pero los de cuenta dicen «aviso falso» o «bloqueo» en la pantalla bloqueada: hacerlos neutros. |
| **Servidor** | Toda la base de datos | A definir | Elegir región en Chile o en un país adecuado; contrato de encargo; disco cifrado. |
| **Respaldo externo** | Copia de la base y archivos | A definir | Hoy va sin cifrar. Cifrar antes de enviar; contrato. |
| **Mapas**<br>OpenStreetMap y Google Maps | Mapa: IP de los operadores. «Abrir en Google Maps»: coordenadas de la alerta | Europa, EE.UU. | Riesgo bajo; mencionarlo en la política de la central. |

Como encargado, Guard-IA solo puede usar subencargados con **autorización específica y por escrito** del municipio, y sigue siendo responsable solidario. La Agencia publicará la lista de países adecuados y cláusulas modelo; mientras tanto, cláusulas contractuales con garantías equivalentes a la ley chilena.

ÁMBITO LEGAL

# Contratos, consentimientos y documentos necesarios

## 1. Contrato de encargo de tratamiento

Objeto, duración, finalidad, tipos de datos, categorías de titulares, derechos y obligaciones, seguridad, reporte de incidentes y devolución o supresión al terminar. Municipio y Guard-IA.

15 bis · La puesta en marcha ya exige firmarlo

## 2. Anexo de subencargados y transferencias

Lista de proveedores, países, datos y garantías, autorizada por escrito por el municipio.

15 bis · 27

## 3. Política de tratamiento

Publicada con versión y fecha, por Guard-IA y por cada municipio, con todo lo que exige la ley.

14 ter a-l

## 4. Términos de uso y aviso de privacidad

Cuenta, uso indebido, faltas y bloqueos; consentimientos de lo opcional; aviso de geolocalización.

12 · 16 sexies

## 5. Convenios entre órganos públicos

Con las instituciones y entre municipios, para traspasos y faltas compartidas. Se publican mensualmente en la web municipal.

22

## 6. Confidencialidad del personal

Compromiso firmado por operadores, supervisores y funcionarios de terreno; cláusula en contratos de Guard-IA.

14 bis · 46 · 49

## 7. Evaluación de impacto

Antes de iniciar el tratamiento (ver «Evaluación de impacto»).

15 ter

## 8. Delegado de protección de datos

En Guard-IA, una persona idónea y autónoma. En el municipio, un funcionario de planta.

50 · 5° transitorio

## 9. Procedimientos escritos

Solicitudes de derechos con plazos, incidentes de seguridad y retención de datos.

11 · 14 sexies

EVALUACIÓN DE IMPACTO · ART. 15 TER

# Obligatoria antes de empezar a operar

## Por qué nos aplica

- Tratamiento masivo o a gran escala: toda una comuna b.
- Datos sensibles sin consentimiento, por la excepción de riesgo vital d.
- Perfil automatizado: el puntaje de confianza y la cuenta restringida a.

Omitirla es infracción gravísima 34 quáter k. La Agencia publicará orientaciones mínimas; si el riesgo resulta alto, se le puede consultar.

## Índice propuesto para Guard-IA

- Inventario de datos y titulares: vecinos, terceros grabados, funcionarios.
- Flujos: app → servidor → IA → central → terreno → instituciones.
- Necesidad y proporcionalidad de cada dato.
- Riesgos: filtración de audio sensible, acceso indebido de un operador, error o sesgo de la IA, traspaso equivocado, suplantación de número, datos de menores.
- Medidas, riesgo residual y responsable de cada una.
- Revisión anual y ante cada cambio relevante.

INCIDENTES DE SEGURIDAD · ARTS. 14 SEXIES Y 15 BIS

# Qué hacer si se filtran o pierden datos

**1 Detectar**
Alertas de acceso inusual y aviso interno.

→

**2 Evaluar**
Qué datos, cuántos vecinos y qué riesgo.

→

**3 Reportar**
Guard-IA al municipio; el municipio a la Agencia, sin dilaciones indebidas.

→

**4 Avisar**
Con datos sensibles o de niños, a cada vecino, en lenguaje claro.

→

**5 Registrar**
Naturaleza, efectos, categorías, número de afectados y medidas.

## Qué implementar

- Registro de incidentes en la consola, con plazos y estado.
- Plantillas de aviso a la Agencia, al municipio y a los vecinos.
- Contactos actualizados de cada municipio y del delegado.
- Un simulacro antes del piloto.

## Qué arriesga

- No registrar o no comunicar: infracción grave **34 ter k**.
- Omitir el aviso deliberadamente: infracción gravísima **34 quáter f**.
- La autodenuncia y las medidas oportunas atenúan la sanción **36**.

# Medidas de seguridad: lo que hay y lo que falta

## Implementado

- Aislamiento por municipio y por área en la base de datos, no solo en la pantalla.
- HTTPS en todos los servicios.
- Audio y fotos con enlaces firmados que vencen.
- Sesiones que vencen y renovación de un solo uso.
- Bitácora que no se edita ni se borra.
- Segundo factor en la consola Guard-IA.
- Contraseñas y códigos SMS con hash y límite de intentos.
- Fotos sin metadatos EXIF; la IA no recibe teléfono, nombre ni coordenadas.
- Respaldo diario.

## Falta

- Cifrar los respaldos (hoy van en claro) y el disco **14 quinquies a**.
- Que el espejo de archivos borre lo purgado: hoy conserva para siempre lo que se eliminó.
- Cifrar o seudonimizar el teléfono y la transcripción.
- Registro de accesos a datos personales.
- Segundo factor y cierre por inactividad en la central; bloqueo tras intentos fallidos.
- Logs sin coordenadas ni respuestas de la IA.
- Pruebas de restauración y prueba de intrusión periódicas **14 quinquies c-d**.

Ante un incidente, es el responsable quien debe probar que sus medidas existían y funcionaban **14 quinquies**. Documentarlas es parte de la medida.

CONSERVACIÓN · ARTS. 3 C, 7 Y 22

# Cuánto tiempo guardar cada dato

| DATO | HOY | PROPUESTA, A VALIDAR CON EL MUNICIPIO |
|---|---|---|
| **Audio y fotos** | **90 días** | Mantener 90 días. |
| **Texto, transcripción, resumen y análisis de la IA** | **Sin plazo** | El mismo plazo que el audio: la transcripción repite lo que dijo el vecino. |
| **Alerta con ubicación exacta y vínculo al vecino** | **Sin plazo** | Anonimizar a los [__] meses del cierre: sin vínculo y con la ubicación redondeada a ~100 m. |
| **Faltas y bloqueos** | **Vencen, pero la fila queda** | Anonimizar el historial al vencer, salvo reclamo en curso. |
| **Respaldos** | **Base 30 días; archivos sin borrar** | Cifrados, y que el espejo de archivos borre lo purgado. |
| **Pánico de terreno con posición; dispositivos** | **Sin plazo** | [__] meses; dispositivos sin uso, borrar. |
| **Bitácora** | **Sin plazo** | [__] años, para control y reclamos. |
| **Códigos SMS y sesiones** | **Purga automática** | Mantener. |

Conservar por más tiempo del necesario exige autorización legal o consentimiento **3 c**. Un órgano público puede conservar más para atender reclamos, control o como garantía de sus decisiones **22**. Los plazos entre corchetes los define el municipio.

HALLAZGOS EN EL CÓDIGO ACTUAL

# Ajustes a lo que ya está construido

## Consentimiento y app

- **Corregir ya** Que el texto nombre al proveedor de IA que se usa de verdad, generado desde la configuración **14 ter**.
- El servidor valida la versión aceptada y la registra, sin rechazar nunca un SOS.
- Historial de aceptaciones y revocación **12**.
- **Corregir ya** Avisos de cuenta neutros en la pantalla bloqueada: «Hay novedades en tu cuenta».
- Modo discreto: avisar antes que graba 15 s de ambiente.

## Conservación y supresión

- **Corregir ya** Respaldos cifrados y espejo de archivos que borre lo purgado.
- Texto, transcripción, resumen y análisis de la IA con el mismo plazo que el audio **3 c**.
- Que «Eliminar mi cuenta» limpie también notas libres, evidencia de faltas y avisos de terreno.
- Exportación completa: municipio, prioridad, despachos y archivos **5**.
- Exportación y supresión en la bitácora.
- Logs sin coordenadas ni respuestas de la IA.

## Central y acceso

- Faltas de otros municipios: solo el conteo, sin notas ni evidencia, también en la base (RLS).
- Terreno y apoyo administrativo: las columnas mínimas en la base, no solo en la pantalla **14 quáter**.
- El operador puede corregir la prioridad que bajó el sistema **8 bis**.
- Sesión más corta, cierre por inactividad y bloqueo tras intentos fallidos.
- Contrato de encargo del municipio con versión y referencia, no solo la fecha.

Ninguno de estos ajustes toca el camino crítico del SOS: el consentimiento vencido se registra y se pide de nuevo después, nunca bloquea una alerta.

BASE DE DATOS

# Tablas y columnas nuevas

| TABLA | PARA QUÉ | CAMPOS PRINCIPALES |
|---|---|---|
| **consent_record**<br>solo inserción | Probar cada consentimiento y revocación 12 | citizen_id, purpose, version, text_hash, granted_at, revoked_at, channel, app_version |
| **data_subject_request** | Solicitudes de derechos con plazos 11 | tenant_id, citizen_id, kind, status, received_at, due_at, extended_until, answered_at, answer_ref, reply_to |
| **processing_block** | Bloqueo temporal 8 ter | citizen_id, request_id, scope, requested_at, decided_at, lifted_at |
| **data_access_log**<br>solo inserción | Quién vio qué y cuándo 14 quinquies | tenant_id, actor_id, alert_id, field (teléfono, audio, foto, transcripción), at |
| **security_incident** | Registro de vulneraciones 14 sexies | detected_at, nature, data_categories, affected_estimate, measures, reported_agency_at, notified_titulares_at |
| **processing_activity** | Registro de actividades 49 c | purpose, legal_basis, data_categories, retention, recipients, transfers |
| **subprocessor** y su autorización | Subencargados y transferencias 15 bis 27 | name, country, data, guarantee; por municipio: authorized_by, authorized_at |

**Columnas:** citizen.age_declared_at; alert.sensitive (según su categoría); alert.anonymized_at; teléfono cifrado con un hash para búsqueda; tenant.dpo_contact y tenant.privacy_policy_version. Cada tabla nueva con sus GRANT mínimos y su RLS, como exige la regla 7 del proyecto.

SISTEMA

# Cambios en cada aplicación

## App del vecino

- Aviso en capas y política versionada.
- Declaración de edad.
- «Mis datos»: corregir, oponerse, pedir bloqueo y descarga completa.
- Resumen del caso tras la emergencia 16 c.
- Explicación del puntaje y las faltas.
- Aviso de que el modo discreto graba el ambiente.
- Avisos de cuenta neutros en la pantalla bloqueada.

## Central municipal

- Teléfono enmascarado y registro de accesos.
- Apoyo administrativo y terreno con lo mínimo, también en la base.
- Bandeja de solicitudes de derechos con plazos y respuesta.
- Alertas sensibles marcadas y con acceso restringido.
- Segundo factor y cierre por inactividad.
- Corregir la prioridad que bajó el sistema.

## Consola Guard-IA y servidor

- Registro de incidentes y avisos.
- Registro de actividades y de subencargados autorizados por municipio.
- Plazos por municipio, con purga y anonimización automáticas.
- Respaldos y disco cifrados; espejo de archivos con borrado.
- Un proveedor de IA sin retención, el mismo que informa la app.
- Logs sin coordenadas ni contenido del vecino.

PARA EL ABOGADO

# Puntos que requieren opinión legal

1. **Rol de Guard-IA en la cuenta del vecino:** responsable propio, encargado de cada municipio o corresponsable.

2. **Datos de salud en el ámbito de seguridad** 16 bis y alcance del régimen especial de seguridad pública 24 a.

3. **Base legal municipal concreta** para el SOS y el reporte urbano, en la Ley Orgánica de Municipalidades y la normativa de seguridad municipal.

4. **Traspasos automáticos y faltas compartidas** entre municipios: comunicación entre órganos públicos y convenios 22.

5. **Grabación de audio ambiente** en modo discreto, que puede captar a terceros.

6. **Plazo de conservación de las alertas** como registro municipal y su anonimización.

7. **Uso por adolescentes y niños**, y si debe existir un SOS sin cuenta.

8. **Proveedor de IA:** país, cláusulas y si conviene uno con garantías equivalentes mientras la Agencia publica la lista de países adecuados.

HOJA DE RUTA

# Qué hacer y en qué orden

**Corregir ya, sin esperar:** el texto del consentimiento (nombra a OpenAI; la configuración usa Groq), los avisos de cuenta en la pantalla bloqueada, los respaldos sin cifrar y el espejo de archivos que no borra.

Antes del piloto y del 1 de diciembre

## Lo indispensable

- Evaluación de impacto.
- Contrato de encargo, subencargados y transferencias.
- Política de tratamiento y textos de la app.
- Consentimiento con historial, revocación y declaración de edad.
- Solicitudes de derechos y bloqueo, con plazos; supresión completa.
- Registro de accesos y teléfono enmascarado.
- Procedimiento y registro de incidentes.

Durante el piloto

## Endurecer

- Cifrado del disco y del teléfono.
- Segundo factor y cierre por inactividad en la central.
- Plazos: purga de texto y transcripción, anonimización de alertas.
- Faltas compartidas solo como conteo; columnas mínimas por rol.
- Resumen del caso tras la emergencia.
- Delegado de protección de datos en Guard-IA y en cada municipio.
- Confidencialidad firmada por el personal.

Después del piloto

## Demostrar

- Modelo de prevención de infracciones certificable por la Agencia: atenúa sanciones 49-51 36.
- Auditoría externa y prueba de intrusión.
- Revisión anual de la evaluación de impacto.

CIERRE

# Un vecino que confía, avisa

La protección de datos no es un trámite aparte: es parte de que el SOS funcione. Guard-IA ya tiene la base técnica; con los contratos, la evaluación de impacto y las piezas que faltan, llega al 1 de diciembre cumpliendo y pudiendo demostrarlo.

Fuente: Ley 21.719, que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales (Biblioteca del Congreso Nacional, versión con modificación de la Ley 21.806 del 05-02-2026). Este documento es un análisis técnico y normativo; no constituye asesoría legal.